

Rahmenvertrag IT-Services

1 Vertragsgegenstand

Dieser Vertrag regelt die Erbringung von Managed Services zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Der Vertrag umfasst den Betrieb der IT-Infrastruktur sowie zugehörige Support-Leistungen.

2 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag tritt am 01.01.2026 in Kraft und hat eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate zum Vertragsende.

3 Service Level Agreement

Der Auftragnehmer gewährleistet eine Verfügbarkeit von 99.5% gemessen auf Monatsbasis. Geplante Wartungsfenster sind von der Messung ausgenommen.

4 Haftung

Die Haftung des Auftragnehmers ist auf den jährlichen Auftragswert begrenzt. Vertragsstrafen werden auf maximal 10% des Monatsentgelts gedeckelt.

5 Audit und Kontrolle

Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit Audits und Prüfungen beim Auftragnehmer durchzuführen. Der Auftragnehmer stellt alle erforderlichen Unterlagen und Zugänge kostenfrei zur Verfügung. Drittprüfer können ohne vorherige Ankündigung eingesetzt werden.

5.1 Auditfrequenz

Es gibt keine Begrenzung der Auditfrequenz. Inspections können unlimited durchgeführt werden, auch anytime outside business hours.

6 Incident Management

Sicherheitsvorfälle sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 Stunden nach Feststellung zu melden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei jedem Security-Event eine Meldung an den Auftraggeber zu senden.

7 Subunternehmer

Der Einsatz von Subunternehmern bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die Anlage 3 enthält die genehmigten Unterauftragnehmer.

8 Datenschutz

Die Parteien vereinbaren eine Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO. Der Auftragnehmer verfügt über eine ISO 27001 Zertifizierung.